
인터넷전문은행 신규인가 심사기준 및 절차 관련 FAQ

2025. 1. 31.

금 융 위 원 회
금 융 감 독 원

1. 자본금 및 자금조달 계획에 대한 구체적인 평가 기준은?

- ☐ 자본금 규모 및 자금조달 계획의 적정성은 신청인이 사업계획을 감안하여 은행의 건전한 운영에 필요·충분한 적정 금액을 합리적으로 추정하는 것이므로,
 - 금융당국이 신청인의 사업계획을 알지 못하는 상태에서 평가 기준을 사전에 구체적으로 정하는 것은 적절하지 않음
- ☐ 기본적으로 신청인의 사업계획과 추정재무제표 등을 기반으로 자본금 규모가 적정한지 평가하고,
 - 추가로 기존 3社の 인가 이후 영업과정에서 실제 자금소요에 따른 자본금 조달추이 등을 고려하여 심사할 계획임
- ☐ 한편, 자금조달 계획의 실현 가능성과 관련해서는 (대)주주 등의 자금조달능력 및 실현의지(확약서 체결 등) 등을 종합적으로 고려하고 있음

2. 과거 인터넷전문은행 인가시 설립 초기 자본금 규모에 대한 최소 요구 수준이 있었는지?

- ☐ 기존 3社の 경우 본인들의 사업계획을 고려하여 법상 요구되는 최저 자본금(250억원) 이상의 최초 자본금 투입 계획을 자체적으로 준비한 것이며, 감독당국이 별도로 요구한 수준은 없음

3. 자금공급 능력 증점심사 대상인 주요주주의 범위는?

□ 기본적으로 은행법 및 인터넷전문은행법에 따른 한도초과보유주주*를 의미하나,

* ICT비금융주력자 포함 인터넷전문은행 주식 10% 초과보유 주주

- 개별 사안에 따라서는 은행의 의결권 있는 주식을 4% 초과보유하는 경우로서 최대주주이거나 은행 주요 경영사항에 대해 사실상 영향력을 행사하는 자도 포함될 수 있음

※ 은행법 시행령

제1조의6(사실상 영향력 행사 기준 및 경영 관여 기준) ① 법 제2조제1항제10호나목에 따라 은행의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

1. 단독으로 또는 다른 주주와의 합의·계약 등으로 은행장 또는 이사의 과반수를 선임한 주주
2. 경영전략, 조직변경 등 주요 의사결정이나 업무집행에 지배적인 영향력을 행사한다고 인정되는 자로서 금융위원회가 지정한 자

4. 대주주 관련 법률 위반여부가 확정되지 않았음에도 어떤 경우에 심사가 중단되며, 이후 절차는 어떻게 진행되는지?

- ☐ 대주주(한도초과보유주주)를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나, 금융위, 공정위, 국세청, 검찰청 또는 금감원 등의 조사 또는 검사가 진행되고 있고,
 - 그 내용이 인가 심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 금융위가 인정한 경우에 심사 중단이 가능함
- ☐ 한편, 진행 중인 형사소송 절차 등이 인가심사에 중대한 영향을 미치는 경우가 무엇인지에 대해서는,
 - 개별 사안별로 제반 사정을 종합적으로 고려하여 금융위에서 결정하고 있으며, 사전에 일률적인 판단기준을 제시하기는 곤란

※ 은행업 감독규정

제5조(은행업의 인가) 제5항에 따른 심사기간을 산정할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 심사기간에 산입하지 아니한다. 다만, 금융위원회는 제3호에 따라 심사를 중단한 경우 소송이나 조사·검사 등의 진행경과 등을 고려하여 필요하다고 인정하는 경우 심사를 재개할 수 있으며, 심사를 중단한 날부터 매 6개월이 경과할 때마다 심사 재개 여부를 판단하여야 한다.

3. 은행업 인가를 받으려는 자의 주주(은행의 주식을 보유하기 위해 금융위로 부터 승인을 받아야 하는 주주를 말한다. 다만, 경영참여형 사모집합투자기구등이 주주인 경우 그 사원 또는 투자목적회사를 포함한다)를 상대로 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 금융감독원 등에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있고, 그 소송이나 조사·검사 등의 내용이 심사에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 금융위원회가 인정하여 심사를 중단한 경우에는 그 소송이나 조사·검사 등의 절차가 끝날 때까지의 기간(금융위원회가 본문 단서에 따라 소송이나 조사·검사 등의 절차가 끝나기 전 심사재개를 결정한 경우 심사재개시까지의 기간)

- ☐ 금융위는 중단일로부터 6개월마다 심사재개 여부를 판단해야 하며,
 - 조사·검사 등의 진행경과 등을 고려하여 필요하다고 판단되는 경우 심사재개가 가능함

5. 외부평가위원회에 신설 예정인 ‘기술평가 분과’의 중점 심사 대상은?

- ☐ 외부평가위원회 기술평가 분과에서는 신용평가모형 구축 계획 등 신청인의 사업계획이 기술적으로 실현 가능한지 여부를 중점적으로 평가할 계획임

6. 신용평가모형에 대한 중점 심사 사항은?

- ☐ 신청인이 제출한 신용평가모형 구축 계획의 혁신성(대주주 보유 기술·정보 연계 등) 및 기존 금융권과의 차별성(차별화된 금융기법 등을 통해 신규 분야 서비스 제공 등)이 있는지 여부와 함께
 - 보유한 정보와 기술력 등에 비추어 실제 구현 가능한지 여부 등을 평가하고,
 - 신청인이 활용을 계획한 정보가 신용정보법 등 관련법령에 저촉 없이 활용 가능한지 여부 등도 점검할 계획
- ☐ 아울러, 본인이 단계에서도 예비인가시 제출한 계획에 따라 신용평가모형이 구축되었는지 여부를 점검할 계획임

7. 비수도권 지역기업 자금공급 활성화를 위해 기존 금융권과의 협력 등에 대한 '지원' 의 구체적인 의미는?

- ☐ 구체적인 지원방식은 사업자가 제시하는 사업모델 등에 따라 달라질 수 있으나,
 - 유권해석 또는 혁신금융서비스 지정 여부 검토 등을 통한 지원이 가능할 것으로 예상함

8. 책무구조도 관련 중점 심사 사항은?

- ☐ 예비인가 심사 단계에서는 은행의 지배구조 및 내부통제 구축 계획에 상응하는 책무의 배분과 책무구조도 관련 운영 계획을 심사할 예정

※ 책무구조도 관련 구체적인 내용은 '책무구조도 등 개정 지배구조법령 해설서'를 참고

* 「책무구조도 등이 금융권에 안정적으로 정착할 수 있도록 개정 지배구조법령 해설서를 마련하였습니다」 보도자료('24.7.2일)

9. 중소기업 대출 시 현장 실사가 필요한 경우, 대면 영업 허용 범위는?

- ☐ ①보증인의 보증 의사 확인, ②사업장 존재·사업의 실제 영위·비대면 제출서류의 진위 여부 확인 등을 위해 현장실사가 필요한 경우에 한하여 대면 영업을 허용(은행업감독규정 제102조 제4항)

10. 사업계획 이행 여부 점검 시 외부 요인에 의한 예외 인정이 가능한지?

- ☐ 은행업 인가는 신청인이 직접 작성하여 제출한 사업계획을 토대로 금융당국이 적정성을 평가하고, 향후 사업계획대로 업무를 영위할 것을 신뢰하여 이루어진 것이므로,
 - 제출한 사업계획서상 기재된 내용에 대해서는 이행을 하는 것이 인가 취지에 부합하는 것임
- ☐ 다만, 급격한 경제 상황의 변동 등 예측하기 어려운 사정 변경이 있는 경우에는 이를 충분히 고려할 예정임